



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

הלר רפאל
על ידי ב"כ עו"ד יאיר הררי

התובע:

נגד

רוט אלימלך

הנתבע:

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה על הריסת גג אלומיניום וקורה המשמשים את הנתבע כמרפסת סוכה שניבנו בניגוד להוראות ההיתר (להלן-**"ההיתר"**) תוך המרתם לגג מסוג בטון מזוין, זאת כדי לאפשר לתובע לממש את זכויותו ולבנות הרחבה דומה מעל גג הבטון ובהתאם להיתר הבנייה.

העובדות וההליכים:

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אריה בן אליעזר 17, פתח תקווה הידוע כחלקה 63 בגוש 5482 (להלן-**"הבית המשותף"**). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד, שש קומות ו- 18 דירות.

2. בתאריך כ"א באלול תשע"א (20.9.2011) נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים; בתוך כך אושרו ונרשמו לבית המשותף צו ותקנון מוסכם (להלן-**"הצו"** ו**"התקנון המוסכם"**).

3. התובע, הלר רפאל (להלן-**"התובע"**), הוא חוכר המחזיק בדירה הידועה כתת חלקה 7, המצויה בקומה השנייה בבית המשותף.

4. הנתבע, רוט אלימלך (להלן-**"הנתבע"**), הוא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה, מתחת לדירת התובע, הידועה כתת חלקה 6 בבית המשותף, לה הוצמד על פי הצו והתקנון המוסכם מחסן בשטח של 15.10 מ"ר בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן-**"המחסן"**), המצוי מתחת לדירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. כנטען בכתב התביעה שהוגש בתאריך ז' בתמוז תשפ"א (17.6.2021), לאחר שניתן היתר בנייה להרחבת דירות הנתבע והתובע, החל הנתבע לבנות ומבלי לתאם עם שאר דיירי הבית המשותף, יצק גג מבטון מזוין רק על מחצית התוספת שבנה בקומה הראשונה בדירתו ולא על כולה. בשטח הגג הנותר, התקין הנתבע גג מסוג אלומיניום וקורה העולה לכיוון דירת התובע, המשמשים אותו כמרפסת סוכה, אלו מונעים מהתובע להרחיב את דירתו בהתאם להיתר. פניות חוזרות ונשנות לנתבע בבקשה לפרק את הגג הנפתח והקורה שמעליו ולהתקין גג מבטון מזוין כדי שהתובע יוכל להרחיב את דירתו, לא נענו ולכן הוגשה התביעה דנן (להלן - "כתב התביעה").

6. בתאריך כ"ד באלול תשפ"א (1.9.2021) הגיש הנתבע מסמך שכותרתו כתב הגנה, במסגרתו טען שיש להעביר את התיק לבוררות מוסכמת על פי דין תורה (להלן - "בקשת הנתבע").

7. בתאריך י"ח בשבט תשפ"ב (20.1.2022) נערך דיון מקדמי ראשון בנוכחות הצדדים ובמהלכו נשמעו טענותיהם, לרבות טענתו המקדמית של הנתבע, שיש להעביר את ההליך, לבוררות מוסכמת לפי דין תורה. בין השאר הפנה הנתבע לסעיף 3 (א) לתקנון המוסכם, שכותרתו "כללי התנהגות בדירה וברכוש המשותף", בו נכתב כי "בכל מקרה של סכסוך ו/או בעיה שתתגלע בין בעלי הדירות בנושאים רוחניים, יכריע בית הדין אשר יורכב מאב השכונה, אב"ד ודיינים..." (ההדגשה אינה במקור מ.פ). בתום הדיון המקדמי התבקשו הצדדים להגיש את טענותיהם בכתב (להלן - "פרוטוקול הדיון המקדמי").

8. לאחר קבלת טענות הצדדים, דחיתי את בקשת הנתבע להעברת התיק לבוררות [המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 355/21 הלר רפאל אריה בן אליעזר 17, פתח תקווה נ' רוט אלימלך אריה בן אליעזר 17, פתח תקווה (נבו 27.03.2022)]. כמו כן, בהתאם לתקנה 46 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התע"ט-2018 (להלן - "התקנות"), אפשרתי לנתבע להגיש כתב הגנה מתוקן לא יאוחר מתאריך כ"ה בניסן תשפ"ב (26.4.2022) והתיק נקבע לקדם דיון נוסף.

9. בתאריך כ"ו בניסן תשפ"ב (27.4.2022), חלף כתב הגנה מתוקן, הגיש הנתבע מסמך קצר המובא להלן כלשונו: "היות ובימים האחרונים אחד מאנשי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקהילה בשכונתנו מנסה לעשות גישור בין הצדדים, ע"מ לבחון אם יצליח הגישור לכן אבקש התחשבות וארכה של זמן כשבועיים".

10. בהודעה שהוגשה על ידי התובע בתאריך כ"ו בניסן תשפ"ב (27.4.2022), הוכחשה טענת הנתבע על ניהול הליך הגישור והודעתו נרשמה.

11. בתאריך ח' באייר תשפ"ב (9.5.2022) התקיים דיון מקדמי נוסף במעמד הצדדים, אשר בסופו נקבע התיק להוכחות וניתנו הנחיות מפורטות על אופן הגשת תיק המוצגים ותמצית עדות ראשית.

12. בתאריך י"ז באייר תשפ"ב (18.5.2022) הגיש התובע תצהיר עדות ראשית חתום על ידו ותיק מוצגים מטעמו (להלן - "תיק מוצגי התובע").

13. בתאריך כ"ט באייר תשפ"ב (30.5.2022) הגיש הנתבע בקשת לקבלת ארכה להגשת כתב הגנה עד לתאריך א' בתמוז תשפ"ב (30.6.2022). בקשה זו נדחתה באותו היום.

14. בתאריך ג' בסיון תשפ"ב (2.6.2022) הגיש הנתבע תמצית עדות ראשית ותיק מוצגים (להלן - "תיק מוצגי הנתבע").

15. בתאריך ט"ו בסיון תשפ"ב (14.6.2022) התקיים דיון ההוכחות שבו נחקרו התובע והנתבע ובתום הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה (להלן - "פרוטוקול ההוכחות").

תמצית טענות התובע בסיכומיו

16. על פי היתר הבניה שהוצא על שם הנתבע ואחרים, אישרה הוועדה לתכנון ובניה הרחבה הכוללת תוספת בנייה בקומת הקרקע, הראשונה והשנייה בבית המשותף (ראו נספח 3 בתיק מוצגי התובע).

17. בבקשה להיתר, נכתב מפורשות כי גג התוספת צריך להיות עשוי כולו מבטון מזוין (ראו נספח 2 לתיק מוצגי התובע). בפועל יצק הנתבע בטון רק על חלק מהגג תוצר הרחבת הבניה ועל החלק הנותר בנה על דעת עצמו, גג אלומיניום ומעליו קורת בטון המשמשים אותו כמרפסת סוכה שנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. ההיתר שניתן הוגש ואושר רק לאחר שניתן צו מינהלי להפסקת עבודות הרחבת המחסן שביצע הנתבע (ראו נספח 3 לתיק מוצגי הנתבע), שגרר הגשת כתב אישום (ראו נספח 4 לתיק מוצגי הנתבע) בגינו ניתן פסק דין בתאריך 02.01.2020, מספר ימים לאחר קבלת ההיתר (ראו נספח 4 לתיק מוצגי הנתבע), בו הנתבע הורשע על יסוד הודאתו בביצוע עבירות בניה.

19. כדי להכשיר את עבירות הבנייה ולקדם את קבלת ההיתר הגיש הנתבע היתר הכולל מתן זכויות הרחבה לדירות הצמודות לדירתו שבקומת הקרקע, הראשונה והשנייה, המכונות בהיתר כ"אחרים", והכוללות את דירת התובע.

20. התובע, למרות היותו בעל ענין בקבלת ההיתר מתוקף היותו בעל הדירה בקומה השנייה מעל דירת הנתבע, לא היה שותף להגשת הבקשה למתן היתר עקב חוסר רצון מצד הנתבע לשתף פעולה עם התובע במטרה להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית בה החל.

21. הנתבע פעל בניגוד לתנאי ההיתר שהגיש בעצמו, עת לא יצק בטון מזויין על פני שטח הגג המלא תוצר ההרחבה וכראיה הערבות שנתן, שעתידה הייתה להיות מוחזרת לאחר מילוי תנאי ההיתר, עדיין עומדת בתוקפה (ראו עמוד 12 שורות 20-26 לפרוטוקול הוכחות).

22. למרות הבטחותיו לפנות את הגג הארעי והקורה שהתקין ויציקת בטון מזויין כדי שיתאפשר לתובע לבנות, מסרב הנתבע להסירם. סירובו זה של הנתבע מנוגד להיתר ועולה כדי פגיעה בזכויותיו הקנייניות של התובע הבאה לידי ביטוי הן במניעה מהתובע להרחיב את דירתו, והן בפגיעה באחידות הגימור החיצוני בחזית הבית המשותף, בניגוד לדרישות ההיתר והעירייה.

23. התובע מסכים לשאת בחלקו היחסי בעלויות הישירות להן נדרש הנתבע בעת הוצאת ההיתר המסתכמים ב-1/6 (ראו עמוד 6 שורות 15-17 לפרוטוקול ההוכחות) לו כאמור, לא היה צד כלל. עם זאת, סירובו המוחלט של הנתבע ללא כל צידוק משפטי, דתי או מוסרי לפרק את הגג הקל ולהמירו בבטון מזויין, אילצו את התובע לנהל הליך משפטי יקר. לפיכך, יש לקבל את התביעה ולהורות על הריסת גג האלומיניום והקורה מעליו ולחייב את הנתבע בכל הוצאות ההליך להם נדרש התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

24. היתר הבנייה להרחבה שניתן בתאריך א' בטבת תש"פ (29.12.2019) נועד להכשיר בדיעבד בניה בלתי חוקית שהחל בה במהלך שנת 2017 במטרה להרחיב את המחסן שבבעלותו בקומת הקרקע ובקומה הראשונה שמעליו (ראו נספח 8 לתיק מוצגי הנתבע).

25. לא רק שהתובע לא היה צד להוצאת ההיתר, אלא היה אחד משלושה דיירים שלא נתנו את הסכמתם על הבקשה להיתר (ראו נספח 6 לתיק מוצגי הנתבע).

26. לאחר ייעוץ מקצועי שקיבל הנתבע טרם הוצאת ההיתר, נכללו דירות נוספות בבקשה להיתר, אלו הצמודות לדירתו. לפיכך, הדגימו התכניות האדריכליות שצורפו להיתר, חזית חיצונית אחידה של ההרחבה שנבנתה מקומת הקרקע ועד הקומה השנייה בה מתגורר התובע.

27. למרות המצוין בהיתר שעל הגג להיות עשוי מבטון מזוין, הואיל ובעת מתן ההיתר היו הגג והקורה נשוא התובענה קיימים, הכשיר ההיתר בדיעבד את עצם קיום מרפסת הסוכה השנייה (ראו עמוד 17 שורות 39,46-40 ועמוד 18 שורות 1, 28 לפרוטוקול ההוכחות).

28. הנתבע היה זה שנשא בכל הוצאות ההיתר שהוצא כאמור ביוזמתו עבור שש דירות בבית המשותף, שבהן דירת התובע. ההוצאות כללו: ערבות בנקאית בסך 21,400 ₪ שניתנה לפקודת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית פתח תקוה אשר עדיין עומדת בתוקף ומחודשת מידי שנה, אגרות בנייה בסך של 15,978.40 ₪ ודמי הקמה בסך 4,200.70 ₪ (ראו מוצג 7 למוצגי הנתבע). אם בית המשפט ימצא לנכון לקבל את התביעה ולקבוע כי ההיתר בתוקף, יהיה על התובע לשאת בחלקו היחסי בהוצאות קרי, תשלום של 1/4 או 1/3 מסך כל העלויות שבהן נשא כפי שפורטו לעיל.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר עיון בעובדות ובמסמכים שלפניי ובחינת טענות הצדדים, מצאתי כי דין התביעה להתקבל. נימוקיי יפורטו להלן.

30. נקודת המוצא לדיון היא ההכרה בתפקידם של דיני הבתים המשותפים ככאלה שמבטאים איזון רגיש בין זכות הקניין של הפרט לבין הצרכים המשותפים של כלל בעלי הדירות בבית המשותף [ראו: יהושע ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף 344 (1997) (להלן: "ויסמן"); מיגל דויטש קניין כרך א 649 (1997) (להלן: "דויטש"); חנוך דגן קניין על פרשת דרכים 363-364 (2005) (להלן: "דגן")].

31. לצורך הדיון, חשוב להבחין בין שני סוגים של רכוש "צמוד" – הראשון, כאשר מכוח החוק או התקנון נתונה לבעלים של כל דירה בבית המשותף הבעלות בחלק בלתי-מסוים ברכוש המשותף (ראו: סעיף 55(א) לחוק המקרקעין); השני, הצמדה משפטית של חלק מסוים של הרכוש המשותף ליחידה מסוימת בבית המשותף, שמשמעותה הוצאתו של חלק זה מהרכוש המשותף והפיכתו לחלק מן היחידה שאליה הוצמד (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין; דויטש, בעמ' 673-674; ויסמן, בעמ' 376).

32. הצמדה מהסוג הראשון נקבעת לפי שטח הרצפה של כל דירה לעומת כלל שטח הרצפה של הדירות בבית המשותף, אולם אפשר לקבוע מנגנון הצמדה אחר בתקנון (סעיפים 55 ו-57 לחוק המקרקעין). עם זאת, קביעתו של מנגנון אחר דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות הנפגעים מן השינוי, שכן מדובר בפגיעה בזכות (ראו: דויטש, בעמ' 673).

33. חריג לדרישת ההסכמה המלאה קבוע בסעיף 71 לחוק לפיו מי שבבעלותם 3/4 מהדירות ו-2/3 מהרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם רשאים להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה (הסעיף אף קובע דרישת רוב נמוכה יותר במקרה שבו מדובר בהרחבת דירה לצורך בניית מרחב מוגן).

34. החריג הקבוע בסעיף 71 לחוק נובע מתכליתו הייחודית – התמודדות עם מצוקת הדיור ומתן פתרון ואפשרות לניצול יעיל יותר של קרקעות על-ידי הרחבת הדירות בבית המשותף, תוך נטילת "זכות הוטו" של המיעוט בהחלטות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוגעות לרכוש המשותף [ראו רע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוי] [פורסם בנבו] (25.03.2019); רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא [פורסם בנבו] (02.08.2012); עש"א 8386-11-21 שרון נוי נ' צדוק עודד אריה, פורסם בנבו (22.05.2022).

35. להלן סעיף 72ב במלואו וכלשונו:

" 71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

(ההדגשה כאן ולהבא, אינה במקור, מ"פ)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. לשם הפחתת משקלה של או השפעתה של זכות המיעוט לנהוג בשרירות בקניין ולבצע שינויים המטיבים עם הכלל, נקבע בסעיף 71א לחוק המקרקעין, כי לבעלי רוב מיוחד בבית המשותף יהא כוח להחליט על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת "לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה". מכוח עיקרון זה ובהמשך לאותה מגמה, נחקק גם סעיף 71ב (ג) לחוק, הקובע כי בעל דירה אשר הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבניין.

37. מן האמור עולה אפוא, כי לא נדרשת הסכמה פורמאלית מפורשת לעניין הרחבה, ודי בכך שדירה הורחבה כדי שבעליה "ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבניין".

38. עוד חשוב להוסיף כי סעיף 71א לחוק, מגדיר באופן מפורש את המונח "הרחבה" וקובע כך: **"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף.**

39. ואומנם, כדי שבעל דירה יוכל להרחיב את דירתו, עליו לעמוד בשני תנאים **מצטברים**. האחד, הפן הקנייני במסגרתו הוא עומד ברוב הדרוש, והשני, שההרחבה תתבצע בהתאם להיתר בניה כדין. די באי-קיום אחד מהתנאים, כדי לשלול מבעל דירה את האפשרות להרחיב את דירתו. [על היחס שבין ההליך הקנייני להליך התכנוני, ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)].

40. לעניין זה מקובלים עלי דבריה של חברתי, כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, כפי שנקבע בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 245/19 גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה, בפסקה 23 (נבו 04.03.2021): **"למותר לציין כי על בעל דירה המבקש להרחיב דירתו בבית המשותף לעשות כן אך בהתאם להסכמה שניתנה בידו על ידי בעלי הדירות בבית המשותף ובהתאם להיתר בניה כדין. בבחינת תנאים מצטברים, משהסכמת בעלי דירות בבית משותף להרחבת דירה בבית המשותף מקפלת בתוכה, מנייה וביה, התנאי כי הבניה תיעשה בהתאם להיתר בניה כדין, הניתן על ידי מוסדות התכנון בישראל".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. ובמיושם לענייננו - אין מחלוקת כי למעשה, הנתבע החל את עבודות הבנייה בלי שהיה בידיו היתר בנייה כדין, ורק בדיעבד, פעל להכשיר את הבנייה (ראו צו מנהלי להפסקת עבודה מתאריך 20.7.2017, כתב אישום שהוגש נגד הנתבע בתאריך 13.5.2019, הכרעת דין וגזר דין מתאריך 2.1.2020 - מוצגים 3-4 לתיק מוצגי הנתבע). עוד אין מחלוקת כי הבנוי כיום בחלק שהורחב על ידי הנתבע, הוא למעשה מבנה המכוסה בגג אלומיניום מתקפל שמשמש לסוכה בימי חג הסוכות, וכן קורת בטון שנבנתה על ידי הנתבע.

42. לטענת התובע שלא נסתרה על ידי הנתבע, הבנוי כיום נבנה בניגוד להיתר, וכך לא מתאפשר לתובע לממש את ההיתר ולהרחיב את דירתו. תמונת הבנוי מתוך מוצג 5 לתיק מוצגי התובע:

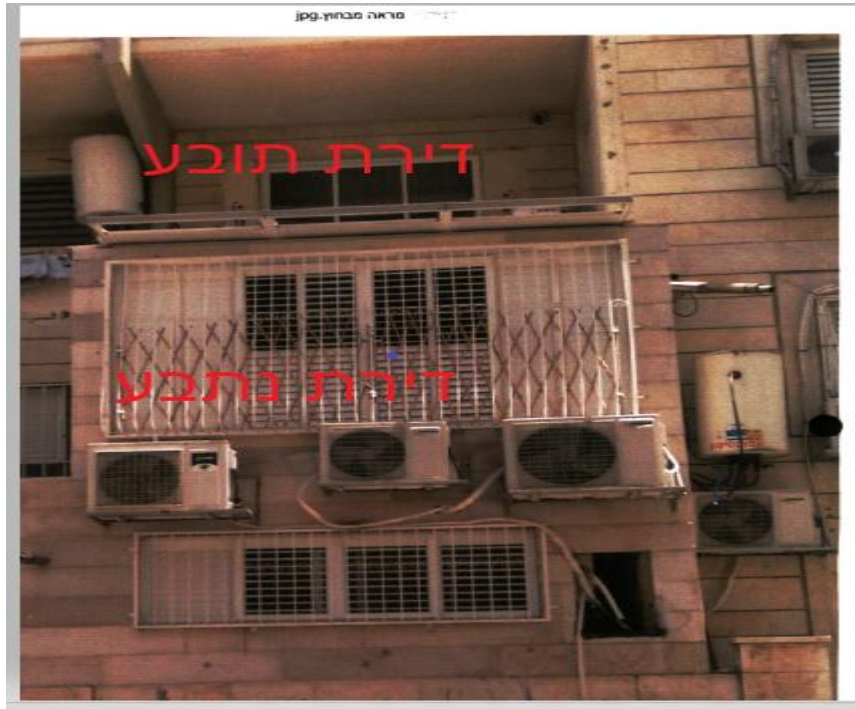




מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



43. בבקשה להיתר שהגיש הנתבע והחתומה על ידו (הבקשה צורפה באופן חלקי כנספח 5 לתיק מוצגי הנתבע ובאופן מלא כנספח 2 לתיק מוצגי התובע), ביקש הנתבע כי יינתן היתר לתוספת בנייה בקומת הקרקע, בקומה הראשונה, ובקומה השנייה (דירת התובע).

44. בחקירתו אישר הנתבע כי הגיש את הבקשה להיתר, לא רק על דירתו, אלא גם על דירת התובע, ובמילותיו: **"אני בעצמי פניתי למי שמשרד שמטפל בהיתרי בניה ואמרתי להם שאני רוצה להוציא אישורים. ואז הם שאלו אותי, זה שטיפל, אם לא אכפת לך שזה יהיה, אני מוציא פה היתר על כולם, היתר שלך אבל חזות התוכנית יהיה על כל בעלי הדירות. אמרתי לו תשמע מה אכפת לי, הרי הוא ביקש סכום מסויים שעולה להוציא היתרים, בעתיד כשהתובע יבנה בצד של הבטון הזה הוא יצטרך לשלם לי והשכנים ממול שיבנו וצטרכו לבנות"** (עמ' 7 ש' 25-29 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

45. בבקשה להיתר נרשם באופן מפורש כי חומרי הבנייה לגג ההרחבה יהיו "בטון מזוין". לבקשה גם צורפה תכנית מדידה של קומת הקרקע, לקומה הראשונה שבה ממוקמת דירתו, וכן לקומה השנייה שבה ממוקמת דירת התובע. בחקירתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

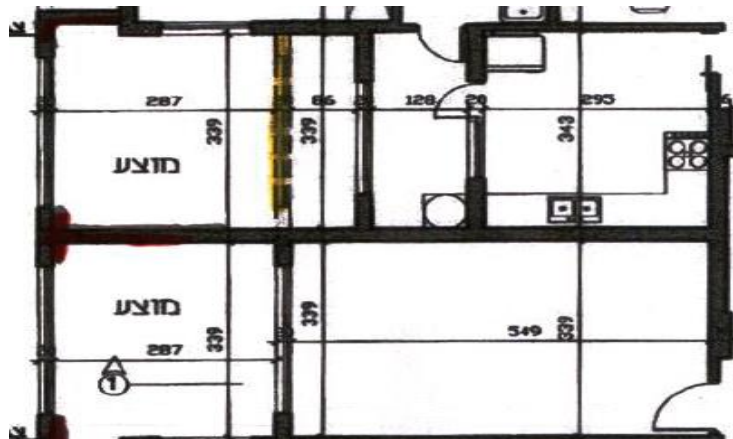
מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

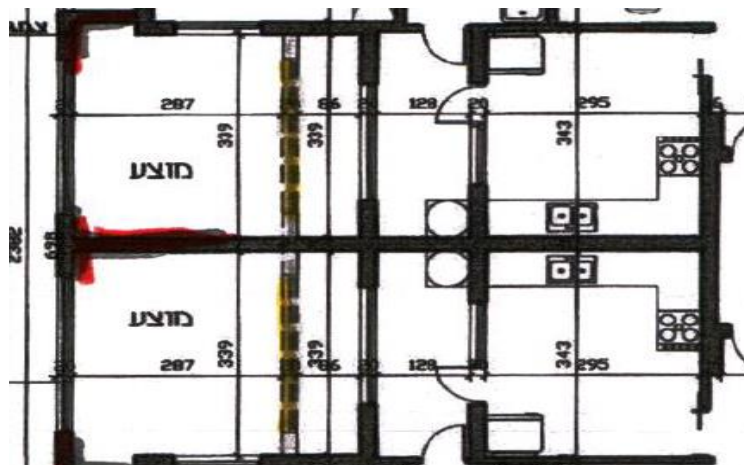
הנגדית כנשאל הנתבע מדוע לא ביצע את ההרחבה בהתאם להתחייבותו בבקשה להיתר, הסביר הנתבע כי למעשה, הבקשה להיתר וההיתר, היו רק כדי להכשיר בדיעבד בנייה לא חוקית שכבר בוצעה על ידו באמצעות אלומיניום, ואם היה כותב בבקשה כי חומרי הבנייה הם אלומיניום, ולא בטון, לא היה ניתן לו ההיתר, ובמילותיו: "הסברתי שכל הבטון יצוק זה אפשרות נוספת להכשיר כי אם היה כותב גג אלומיניום לא היה מאפשר לי להשאיר את החלק של התקרה שיצקתי בתקרה מעלי". (עמ' 11 ש' 25-26 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

46. תכנית המדידה שהגיש הנתבע במסגרת בקשתו להיתר, מדגימה כי דירתו של התובע, תורחב בדיוק באופן שבה תורחב דירת הנתבע, ובאופן הבא.

תרשים מדידה מוצע של קומת הקרקע (נתבע):



תרשים מדידה מוצע של קומה ראשונה (נתבע):



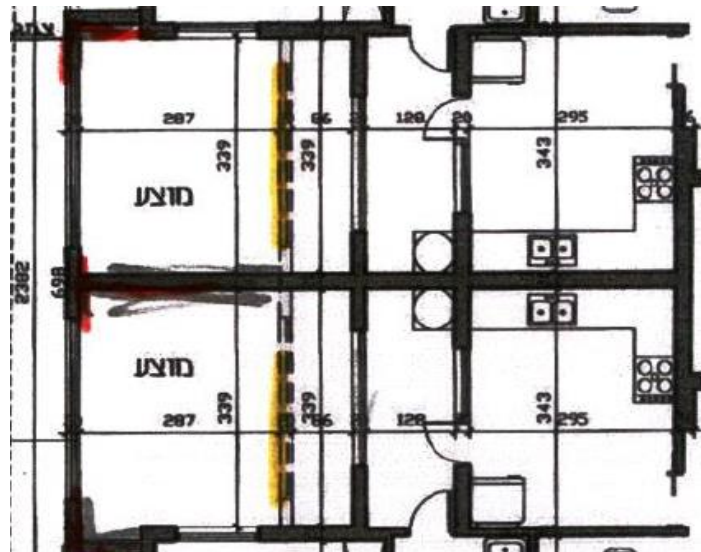


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תרשים מדידה מוצע של קומה שנייה (תובע):



עוד הודגמה החזית, בבקשה להיתר שהגיש הנתבע כך:

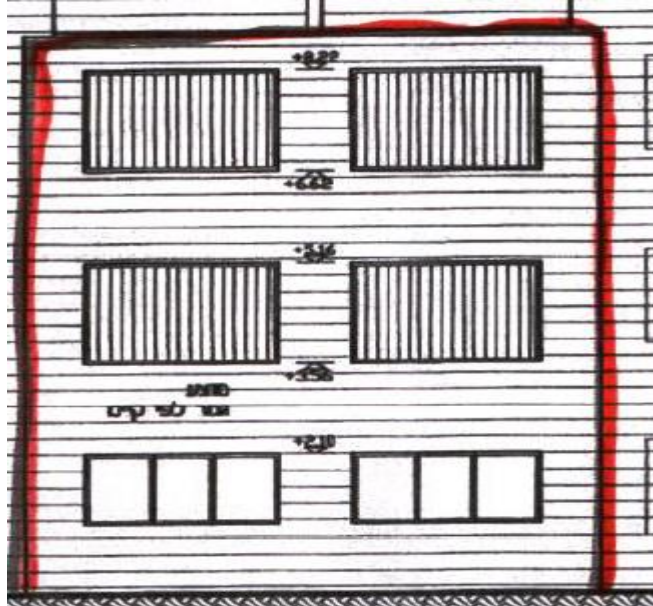




מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



47. בעקבות הבקשה להיתר, ניתן לנתבע היתר הבנייה (היתר מספר 2019377, צורף כנספח 8 לתיק מוצגי הנתבע), במסגרתו מותרת תוספת בניה בקומת קרקע, בקומה הראשונה, ובקומה השנייה.

48. אלא שאין ספק כי ההרחבה שביצע הנתבע, לא רק שהיא מנוגדת לבקשה ולהיתר הבנייה אלא היא מונעת מהתובע להרחיב את דירתו, ובכך היא פוגעת בזכותו הקניינית. הסביר זאת התובע בעדותו שלא נסתרה:
"ת כן, הוא שם עליה שיש אחרי הבניה, אבל זו קורת בטון שאי אפשר לפרק אותה כרגע בלי ליצור תוכנית הנדסית חדשה, ניסינו לברר איך אפשר לבנות והסבירו לנו שהקורה הזו מחזיקה את תקרתו של הנתבע. כדי שנבנה, קורת בטון זה לא דבר פשוט, יהיה צריך להרוס אותה עם כל העלויות הנלוות בכך ולעשות תוכנית חדשה". (עמ' 1 ש' 25-28 לפרוטוקול דיון ההוכחות)

ובהמשך: **"זו בניה קלה מאלומיניום עם גג נפתח שמשמש סוכה, כמובן שלא ניתן לבנות עליו ולצקת עליו בשום צורה".** (עמ' 2 ש' 45-45 לפרוטוקול דיון ההוכחות)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. כך שההרחבה שביצע הנתבע, לא בוצעה בהתאם להיתר, ומשכך היא גם בוצעה בניגוד לאמור בחוק המקרקעין, אשר מחייב כתנאי להרחבה, היתר בנייה כדין.

50. ביצוע הרחבה בניגוד להיתר ולבקשה עליה הצהיר הנתבע שמכוחה הוא ניתן, אינו מאפשר לדייר אחר בבית המשותף לבנות מעליו, ומשכך התנהגות זו של הנתבע, פוגעת באופן משמעותי באיזון שיצר המחוקק בין זכות הקניין של הפרט לבין הצרכים של יתר דיירי הבית המשותף.

51. נסיבות הוצאת ההיתר להרחבה שהחל בה הנתבע וקבלת הסכמת 15 מתוך 18 בעלי הדירות בבית המשותף, הכשירו לכאורה בדיעבד את הבנייה שביצע אך לא את סוג הגג שהתקין, המונע מהתובע להמשיך את ההרחבה בהתאם להיתר.

52. הצהרת הנתבע כי החל להרחיב את דירתו בלי שהיה בידיו היתר בנייה כדין ומבלי לקבל את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף כחוק, מביאה אותי למסקנה דומה המותאמת לפסיקה כי מלכתחילה, פעל הנתבע בחוסר תום לב, ובחוסר ניקיון כפיים, שמקורה כבר מימים ימימה בפסוק: **"בְּתֵם לְבָבִי וּבִנְיָן כְּפִי עֲשִׂיתִי זֹאת"** (בראשית כ, ה).

53. הגג הארעי שבנה הנתבע מונע באופן מהותי מהתובע לבנות הרחבה דומה לזו שבנה ולנצל את זכויות הבנייה שהוקנו לו בהיתר ובהסכמת השכנים. הנתבע ביצע שינויים שאינם כלולים בהיתר שהגיש בעצמו כל זאת לטובת צרכיו האישיים, ובלי להתחשב בזכויותיו הקנייניות של שכנו, וזאת אין לאפשר.

54. אוסיף כי במהלך דיון ההוכחות הודה הנתבע כי לא התכוון לפעול בהתאם להיתר וכי גג הסוכה השנייה שבנה בדירתו אינו מופיע בתשריטים שהוגשו לבקשה להיתר (ראו עמוד 11 שורות 14-19 לפרוטוקול הוכחות).

55. הנתבע פעל בחוסר תום לב בטרם הוצא ההיתר, ולא עמד בתנאיו כך שלא הרחיב את דירתו בהתאם להיתר. מרפסת הסוכה הנוספת שבנה כתוספת למרפסת הראשונה שקיימת בדירתו באגף אחר של הדירה, פוגעת בשלמות החיצונית של הבית המשותף ומונעת מהתובע, להרחיב את דירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 55/21 נציגות הבית המשותף - רח' מנחם בגין 62, פ"ת נ' נחום יוסף, בפסקה 87 (נבו 18.08.2022): "כאשר בעל דירה מעוניין להרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף, נוצר למעשה חוזה, בינו לבין יתר בעלי הדירות בבית המשותף, כאשר חלק עיקרי מאותו חוזה, הוא שעבודות ההרחבה יושלמו באופן ראוי ותקין". העובדה שהנתבע פעל בחוסר תום לב ובניגוד להוראות ההיתר, שהושג לאחר קבלת הסכמה חוקית של מרבית דיירי הבית המשותף, וסירובו המתמשך להמיר את הגג הארעי בגג העשוי מבטון מזויין בהתאם להיתר ולהסיר את קורת הבטון שמונעת מהתובע להרחיב את דירתו, עומדים הן בסתירה להתחייבותו כלפי יתר בעלי הדירות בבית המשותף והן בסתירה לחוק ויש בהם פגיעה בזכויותיו הקנייניות של התובע שדירתו נכללה על ידי הנתבע בהיתר שהוציא ומשום כך, דין התביעה להתקבל.

57. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע לפיה הוא משתמש בשטח זה שהורחב על ידו כסוכה. מנגד, הודה הנתבע כי מדובר בסוכה שנייה. ובמילותיו של הנתבע: "חשוב לציין שהוא מדבר שזה סוכה שנייה, הסוכה הראשונה באמת יש לי מקבלן, מי שמכיר את השכונה יודע שסוכה בקומה ראשונה או שנייה זה הבדל של מיטה אחת או שתיים. אני רוצה להציג. אני רוצה להסביר למה סוכה נוספת שנייה היא חשובה לא פחות מהסוכה שיש לו, כי מהסוכה שיש לו הוא לא מרגיש צורך. עוד יותר מזה, אצלי מתארחים הרבה ההורים, לא אמרתי שאצלו לו, בסוכה של 3 מיטות לא נכנס שם ילדים והורים ואורחים אבל סוכה שנייה היא נצרכת" (עמ' 8 ש' 39-44 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

58. אלא שאף אם הייתה זו סוכתו הראשונה של הנתבע, ולא סוכתו השנייה, אין הדבר מאפשר פגיעה קניינית במי מבעלי הדירות בבית המשותף. כפי שכבר כתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 458/21 פנינה טאומן נ' שפרינצא קליין (נבו 19.09.2021), יפים לענייננו דבריו החשובים של רב הגאון יצחק זילברשטיין, "פניני חשוקי חמד, על סדר פרשיות התורה":

"שאלה: מה הדין כאשר ראובן דייר בבית משותף, סוכתו צרה מלהכיל את כל בני ביתו, ולכן הוא רוצה להעמיד עמודי ברזל קבועים בחצר המשותפת ועליהם יבנה סוכתו. שמעון שכנו מתנגד וטוען שהעמודים מכערים את חזות הבנין. ואם ראובן רוצה, שיבנה את סוכתו למטה בחצר. ועתה באים שניהם לדין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראובן טוען ששמעון הוא צר עין ושכן רע, ונוהג כמדת סדום. ושמעון טוען שהוא מתכוון רק לטובה, כדי שהבנין לא יתכער, ואסור לראובן להקפיד עליו, הצדק עם מי?

תשובה: נראה שגם אם הוא במקום מצוה לבנות סוכה, ואפילו לא יהיה לראובן מקום אחר לבנות סוכה, אסור לו להעמיד עמודים בצורה כזאת שיכערו את הבנין, על חשבון השכנים, וילך בחג הסוכות לאכול אצל השכנים, ואם אין לו סוכה הרי הוא פטור מהמצוה, אבל לא יבנה על חשבון אחרים. ואסור לראובן להקפיד על כך, שהרי לא נאמר בתורה זכות תרעומת על אדם שאינו מעניק לחברו מתנה, וכאן שמעון לא עשה כל רעה לראובן אלא שלא הסכים לתת לו מתנה.

ויעוין במסכת בבא מציעא (דף עה ע"ב) השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת. הרי חזינן שיש דינים מיוחדים מתי מותר לאדם שיהיה לו תרעומת על חברו, ולא התירו אלא במקום שחבירו גרם לו הפסד, ולא כאשר יש צדק בדברי חברו. וכיוצא בזה כתב החפץ חיים (הלכות לה"ר כלל ה' ס"א) מי שלא עשה לחברו רעה, אלא שנמנע מלהטיב, ההולך ומגנה אותו בפני אנשים, הרי זה לשון הרע, ואפילו אם נתברר גם כן אצלו שהיה יכול להטיב עמו הטובה הזאת, אך לא הטיבו מפני רוע טבעו, עיי"ש. ונראה דאפילו לדבר אל שמעון בחומרא ולהפציר בו רבות עד שיהא מוכרח להסכים, יש בזה חשש לא תחמוד, וכמו שכתב הרמב"ם (פ"א מהלכות גזילה ה"ט) כל החומד... של חברו... ויכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, אע"פ שנתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בלא תעשה של לא תחמוד. והדברים הם בבחינת קל וחומר, מקום בו בניית סוכה שנייה, פוגעת באופן משמעותי בזכות הקניין של בעל דירה בבית המשותף, בכך שנמנעת זכותו להרחיב את דירתו בהתאם להיתר.

59. לפני סיום אציין שלא נעלמה מעיניי טענת הנתבע כי מבחינת ההלכה ולטענתו גם מבחינת הדין, על התובע לשלם לו בגין העלויות שהוציא לשם הוצאת ההיתר ועלויות נוספות שהיו לו כתוצאה מכך. יצוין כי אף התובע אינו מתכחש לכך שעליו לשלם לנתבע תשלומים שונים בגין הוצאות הנתבע (ראו עמוד 5 ש' 1 לפרוטוקול דיון ההוכחות), (כן ראו והשוו בגמרא בבא בתרא דף ה', עמוד א' (במשנה), וכן את מה שנפסק בשו"ע חו"מ סי' קנ"ט סעי' י'; את ביאורו של בעל קצות החושן מדוע כיון דגלי דעתיה דניחא ליה בהגבהה - חייב (קנח ס"ק ו);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המהר"ם מרוטנבורג בשו"ת חלק ד סימן תרפה ; המבואר ברמ"א סימן רסד, ד לעניין שניים שהיו בבית אסורים וכו'; רבינו שמעון יהודא הכהן שקאפ זצ"ל בחידושו למסכת בבא קמא דף כ ע"ב, ; והשוו גם לרב פיינשטיין בדברות משה בבא בתרא [ח"א סימן יב הערה כד]]. אולם אין בכוונתי להכריע בטענת הנתבע, שלא הגיש כאמור תביעה נפרדת נגד התובע, וממילא ספק אם סעד זה מצוי במסגרת סמכותי העניינית. מכל מקום, אין הנתבע יכול לדרוש שהתובע ישלם לו את הוצאותיו, כתנאי מקדים לבנייה בהתאם להיתר. מצופה מהצדדים כי ישכילו להגיע להבנות לעניין התשלום, שכאמור איני מוצא להידרש אליו.

לסיכום:

60. **התביעה מתקבלת** – אני מורה לנתבע להרוס על חשבונו את גג האלומיניום והקורה מבטון שמעליו וזאת בתוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין, (להלן-"**המועד הקובע**") וליצוק במקומם גג מבטון מזויין, וכך הבנוי יותאם באופן מדויק להיתר הבניה שמספרו 2019377, ובאופן שיאפשר לתובע להרחיב את דירתו בהתאם להיתר (להלן-"**עבודות ההתאמה להיתר**").

61. **לצורך פיקוח על ביצוע פסק הדין**, אני ממנה את **מר אברהם חזי מהנדס ושמאי מקרקעין מרח' דון יוסף נשיא 4/1 כניסה ב' בני ברק - נייד - 054-8440744** טלפקס: 03-6194743 (להלן-"**מפקח הבנייה**").

62. מפקח הבנייה, או מי מטעמו של מפקח הבנייה, יפקח על ביצוע עבודות ההתאמה להיתר. הבקשה להיתר (מוצג 2 לתיק מוצגי התובע) ההיתר (מוצג 3 לתיק מוצגי התובע) לרבות התמונות שצורפו כמוצגים 4-5 לתיק מוצגי התובע, הם חלק בלתי נפרד מפסק דין זה ומפקח הבנייה (או מי מטעמו) יוכל להיעזר בהם לצורך ביצוע פסק הדין.

63. שכרו של מפקח הבנייה ישולם במישרין על ידי הנתבע. בתוך שבעה ימים ממועד פסק הדין, על הנתבע ליצור קשר עם מפקח הבנייה לשם תיאום ביצוע פסק הדין. מפקח הבנייה יורה לנתבע או למי מטעמו, כיצד בדיוק יש ליישם את פסק הדין, לרבות החומרים הדרושים לביצוע עבודות ההתאמה להיתר, והן יבוצעו על חשבון הנתבע, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו על ידי גורם מקצועי ומיומן שאושר מראש על ידי מפקח הבנייה, ובהתאם למפרט חומרים בכתב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/355/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולפי התקן הישראלי. לא יאוחר מתום שבעה ימים מסיום ביצוע עבודות ההתאמה להיתר, ובתוך המועד הקובע, ימסור הנתבע לתובע אישור בכתב החתום בידי מפקח הבנייה, המאשר את גמר ביצוע עבודות ההתאמה להיתר.

64. ככל שהנתבע, לא יקיים את פסק הדין במועד הקובע, אני מסמך את רשות האכיפה למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע פסק הדין.

הוצאות ההליך:

65. אשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות) (ראו בנוסף ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (נבו 24.02.2022)).

66. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות להתנהלות הצדדים ולכך שהתביעה התקבלה, על הנתבע לשלם לתובע הוצאות הליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 10,000 ₪. (יובהר כי סכום זה הוא בנוסף לסכום שנפסק לטובת התובע בהחלטה מתאריך 24.03.2022). סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובע בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, א' אלול תשפ"ב, 28 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/355/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה